

F.IV.II.3. Modelo de condiciones generales contrato de «facility management» (contrato mercantil de arrendamiento de equipos, gestión y servicios)

En __, a __ de __ de __,

REUNIDOS

De una parte, la mercantil A (de ahora en adelante y a los efectos del presente contrato el ARRENDADOR), de nacionalidad española, domiciliada en __, calle __, n.º __, provista de CIF __, representada por Don __, con D.N.I. n.º __, en su calidad de __, según consta en la escritura otorgada ante el Notario Don __ en fecha __, con el número __ de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de __ en el tomo __, folio __, hoja n.º __.

Y de otra, la mercantil B, S.A. (de ahora en adelante y a los efectos del presente contrato el ARRENDATARIO), de nacionalidad española, domiciliada en __, calle __, n.º __, provista de CIF __, representada por Doña __, con D.N.I. n.º __, en su calidad de __, según consta en la escritura otorgada ante el Notario Don __ en fecha __, con el número __ de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de __ en el tomo __, folio __, hoja n.º __.

Ambas partes se reconocen plena capacidad para contratar y obligarse en los términos previstos en el presente CONTRATO MERCANTIL DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS, GESTIÓN Y SERVICIOS, y de sus libres y espontáneas voluntades.

EXPONEN

I. Que el ARRENDATARIO, a la vista del informe técnico previo contenido en la «Propuesta de solución de comunicaciones n.º __» (de ahora en adelante «la Oferta») ha elegido el Equipo y software («el Equipo») en ella contenido y que constituyen el objeto del presente contrato.

II. Que el ARRENDADOR adquiere los referidos equipos con la única finalidad de dar cumplimiento al presente contrato y ante la expectativa de su suscripción y cumplimiento. Por ello, es consciente y asume que cualquier incumplimiento que le sea atribuible ha de ser indemnizado en, al menos, el coste del Equipo.

III. Que la empresa ha acudido al ARRENDADOR en busca de una solución tecnológica a sus problemas de comunicaciones en atención al mejor conocimiento que ésta tiene en la provisión de la misma, estando en inmejorable situación para aconsejar, instalar y mantener el Equipo objeto de este contrato.

IV. Que la aceptación por parte de la empresa de la Oferta supone la aceptación de las presentes Condiciones Generales y las particulares que, en su caso, se pacten, al encontrarse vinculada la adquisición del Equipo por parte de ARRENDADOR a su posterior arrendamiento.

V. Que ambas partes, por lo tanto, están interesadas en concertar un CONTRATO MERCANTIL DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS, GESTIÓN Y SERVICIOS.

VI. Que en atención a estos intereses comunes, ambas partes acuerdan suscribir el presente contrato marco de CONDICIONES GENERALES, así como el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES anexo al mismo, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

1.1. Definición de los documentos contractuales

El presente contrato marco tiene por objeto definir las CONDICIONES GENERALES DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE cuyas especificaciones técnicas, prestaciones y garantías aparecen recogidas en la Oferta, entre el ARRENDADOR y el ARRENDATARIO, así como, en su caso, la prestación de los servicios de instalación, suministro, mantenimiento y conservación, que se especificarán más adelante.

Sin perjuicio de lo anterior, el régimen jurídico particular aplicable al Equipo arrendado se complementará, en cada caso, con lo dispuesto en un documento denominado PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES que especificará las características de cada operación.

Los PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES, tras su firma por las partes, se incorporarán al presente contrato marco, constituyendo en su conjunto el CONTRATO DE ALQUILER, GESTIÓN Y SERVICIOS del Equipo, entendiéndose referidas al presente contrato marco todas las remisiones que en cada PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES se haga a las CONDICIONES GENERALES.

1.2. Objeto

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el ARRENDADOR, con arreglo a lo estipulado en el presente contrato y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES anexo al mismo, cede en arrendamiento al ARRENDATARIO, que acepta, el Equipo identificados en la referida Oferta.

SEGUNDA. PROPIEDAD DEL EQUIPO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

2.1. Derecho de propiedad

2.1.1. El Equipo objeto del presente contrato es propiedad del ARRENDADOR. En ningún caso podrá el ARRENDATARIO ceder el uso ni subarrendar la totalidad o parte del Equipo objeto del presente contrato sin el previo consentimiento escrito del ARRENDADOR.

El ARRENDATARIO no incluirá entre sus activos el Equipo arrendado en ningún caso, y especialmente, en caso de solicitar la declaración de suspensión de pagos, de quiebra o el concurso de acreedores, debiendo en caso de resolución judicial decretando el embargo de los bienes del ARRENDATARIO impedir la traba del Equipo, notificando al ARRENDADOR de esta circunstancia y poniendo de manifiesto a la comisión judicial la titularidad real del equipo. Si, a pesar de ello, o por ausencia de actuación del ARRENDATARIO en defensa de la propiedad del ARRENDADOR, se efectuara la traba del Equipo, los gastos dimanantes del embargo y de su levantamiento correrán a cargo del ARRENDATARIO.

2.1.2. En caso de cesión o pignoración del fondo de comercio, el ARRENDATARIO pondrá en conocimiento del cesionario o pignorante la exclusión del Equipo de los activos del ARRENDATARIO, por ser éstos de propiedad del ARRENDADOR.

2.1.3. En caso de sucesión de empresas, la que suceda al ARRENDATARIO de hecho o de derecho se subrogará en el presente contrato y en las obligaciones y derechos que de él dimanen. El mero cambio en la denominación social del ARRENDATARIO o en la composición accionarial del mismo no supondrá sucesión de empresas a los efectos reseñados en esta cláusula.

TERCERA. ADQUISICIÓN DEL EQUIPO

3.1. El ARRENDADOR se obliga a adquirir el Equipo referidos en la Oferta, y cualquiera otros, que en el ámbito de este contrato, le sean solicitados por el ARRENDATARIO siempre que resulten conformes con los requerimientos técnicos de la Oferta.

3.2. El ARRENDADOR adquirirá los referidos equipos con la única finalidad de dar cumplimiento al presente contrato y ante la expectativa de su suscripción y cumplimiento. Por ello, en caso de que, una vez adquiridos el Equipo, el ARRENDATARIO por cualquier medio, por acción o por omisión, incumpliera o impidiese el cumplimiento del presente contrato, vendrá obligado a responder de todos los gastos en los que el ARRENDADOR hubiera incurrido por virtud del presente contrato, incluidos los de adquisición del equipo.

En caso de que la adquisición del Equipo no se hubiera perfeccionado, el ARRENDATARIO indemnizará al ARRENDADOR en una cuantía igual al 10% del precio del equipo más el coste del estudio técnico en el que la Oferta consiste.

En ambos casos, y con independencia de cualquiera otras acciones, se tendrá por resuelto el contrato.

CUARTA. DURACIÓN

4.1. El presente contrato entrará en vigor el día de la aceptación de la Oferta, teniendo la duración que para cada caso en particular se determine en el correspondiente PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. En caso de que el ARRENDATARIO tuviera interés en prorrogar el presente contrato deberá comunicarlo al ARRENDADOR en las condiciones y en los plazos previstos en la cláusula 14.2 de este contrato.

QUINTA. ENTREGA E INSTALACIÓN DEL EQUIPO

5.1. Entrega del equipo

5.1.1. Salvo estipulación contraria, el equipo será entregado en el lugar y fecha indicada por el arrendatario en el pliego de CONDICIONES PARTICULARES, siendo los gastos de transporte por cuenta de éste.

5.1.2. El ARRENDADOR no será responsable del retraso en las entregas del Equipo por causas no imputables al mismo.

5.1.3. A la entrega del equipo, el ARRENDADOR o el tercero apoderado por él, remitirá al ARRENDATARIO o a sus representantes un «Acta de Entrega» que El ARRENDATARIO o sus representantes deberán firmar, certificando la conformidad del equipo respecto a su pedido. En caso de divergencia o daños producidos en o a causa del transporte, el ARRENDATARIO o sus representantes deberán mencionarlo en el «Acta de Entrega», especificando claramente el objeto del desacuerdo o el daño apreciado.

5.1.4. El ARRENDADOR no será responsable en el supuesto de que existan vicios ocultos que impidan o limiten el uso del equipo. No obstante, el ARRENDADOR realizará, si fuera necesario, todas las gestiones para el ejercicio de la garantía otorgada por el fabricante del equipo de que se trate.

5.2. Instalación

5.2.1. El ARRENDADOR instalará el equipo en un local del ARRENDATARIO que permita su correcto funcionamiento y su mantenimiento conforme a lo establecido en la Oferta. El lugar de instalación habrá de ser aprobado por el ARRENDADOR y ser de propiedad o estar arrendado por el ARRENDATARIO. Cualquier traslado del equipo deberá ser notificado al ARRENDADOR, autorizado por éste y realizado por su personal. Los gastos del traslado serán de cuenta del ARRENDATARIO, siempre que el traslado no se produjese por causa imputable al ARRENDADOR.

5.2.2. La obligación de instalación quedará en suspenso cuando el equipo llegue dañado hasta su sustitución por otro equipo igual o de similares características y ajustado a la Oferta en cuanto a sus características técnicas, a sus garantías y prestaciones.

5.2.3. El ARRENDATARIO se compromete a respetar la legislación vigente en materia de riesgos laborales, facilitando al ARRENDADOR la evaluación de este tipo de riesgos realizada en el local de instalación.

5.2.4. En caso de que el local no sea de propiedad del ARRENDATARIO éste pondrá en conocimiento del legítimo propietario y por conducto fehaciente que la titularidad del equipo corresponde al ARRENDADOR. El ARRENDATARIO remitirá inmediatamente copia de la referida comunicación y del documento que acredite la recepción al ARRENDADOR.

SEXTA. CONDICIONES DE USO DEL EQUIPO

6.1. El ARRENDATARIO y las personas por él autorizadas para usar el equipo, deberán utilizarlo con la debida diligencia y cuidado conforme al uso a que está destinado y de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante recogidas en la Oferta. Asimismo, se obliga y responsabiliza de la conservación del equipo en perfecto estado de funcionamiento y de uso conforme lo impuesto o aconsejado por el fabricante del equipo.

6.2. Serán por cuenta del ARRENDATARIO el pago y contratación del suministro eléctrico, las altas de líneas telefónicas y de cualesquiera otras redes de comunicación, así como el coste del acondicionamiento de los locales, los accesorios del equipo y cualquier otro elemento complementario y necesario del mismo, no incluido en la Oferta.

6.3. A los efectos de preservar el buen funcionamiento y la integridad del equipo, el ARRENDATARIO viene obligado a informar al ARRENDADOR de todos los accesorios o elementos complementarios no incluidos en la Oferta y que adquiera para complementar el equipo. En caso de instalación por el ARRENDATARIO de accesorios que no hayan sido encontrados conformes por el ARRENDADOR, quedará excluida la responsabilidad del ARRENDADOR por las averías o mal funcionamiento que su instalación pudiera causar. El coste de su reparación será de cuenta del ARRENDATARIO, no encontrándose incluida la misma en el ámbito prestacional del presente contrato.

6.4. El ARRENDATARIO respetará todas las especificaciones y recomendaciones del fabricante recogidas en los folletos técnicos y manuales de uso que le suministrase el ARRENDADOR.

6.5. Cualquier modificación de importancia en las condiciones de uso deberá contar con la previa autorización expresa del ARRENDADOR.

SÉPTIMA. LA RENTA

7.1. Definición

La renta está constituida por la cantidad del alquiler y por todas las cantidades derivadas de los servicios opcionales contratados en las presentes Condiciones Generales y en las Condiciones Particulares.

7.2. Pago de la renta

La renta será abonada al ARRENDADOR mensualmente y por adelantado hasta la devolución del equipo a la finalización del contrato. El primer pago se efectuará en la fecha de finalización de la instalación, produciéndose los restantes conforme al siguiente calendario:

- Cuando la instalación se haya producido entre el 1 y el 10 del mes, los pagos se realizarán el día 1.
- Cuando la instalación se haya producido entre los días 10 y 20, los pagos se realizarán el día 15.
- Cuando la instalación se haya producido entre los días 20 y 30, los pagos se realizarán el día 30.

Los pagos referidos a meses naturales incompletos serán calculados proporcionalmente. El cobro de la renta se efectuará mediante domiciliación bancaria irrevocable o por medio de cambiales aceptadas. El cambio de domiciliación bancaria requerirá notificación escrita al ARRENDADOR con una antelación mínima de sesenta (60) días.

7.3. Modificación de la renta

El ARRENDADOR mantendrá el precio de la renta pactado en la Oferta durante los seis (6) primeros meses de vigencia de este contrato. Si por causas no imputables al ARRENDADOR se demorase la entrega e instalación del equipo mas allá de este plazo, el ARRENDADOR se reserva el derecho a revisar el precio pactado en la Oferta.

La renta podrá incrementarse o disminuirse en función de las tasas, impuestos o arbitrios de cualquier naturaleza que graven la titularidad y/o el uso del equipo y que se establezcan durante la duración del presente Contrato, reservándose el ARRENDADOR el derecho a repercutirlo en las cuotas o mediante liquidación aislada. Igualmente el ARRENDADOR podrá incrementar el precio de los servicios opcionales en el supuesto de que al vencimiento de cualquiera de las anualidades el Índice de Precios al Consumo General del año natural anterior se hubiera incrementado en más de un ____ %. En este caso, se repercutirá al ARRENDATARIO, quién se obliga a soportarlo, el exceso sobre el citado porcentaje.

7.4. Interés de demora

Cualquier cantidad debida al ARRENDADOR por el ARRENDATARIO devengará un interés de demora del ____% mensual.

OCTAVA. MANTENIMIENTO

8.1. Definición

Mediante el pago de la prima prevista en el Pliego de Condiciones Particulares, el ARRENDADOR se compromete a hacerse cargo del mantenimiento del equipo en las condiciones fijadas en el Anexo II a este contrato.

La prima fijada en las Condiciones Particulares podrá ser objeto de variación, habiendo de aceptar el ARRENDATARIO aquellas que no supongan una variación en más del 25 % del precio anual fijado inicialmente.

8.2. El ARRENDATARIO podrá solicitar del ARRENDADOR la sustitución del personal encargado del mantenimiento, mediando justa causa y comunicación escrita. Dicha sustitución se verificará en el plazo de un mes.

8.3. El ARRENDATARIO facilitará y permitirá en todo momento, durante la vigencia del presente contrato, el libre acceso del personal del ARRENDADOR con el fin de realizar cuantas labores de mantenimiento, reparación o inspección precisase la buena gestión del equipo. El ARRENDADOR informará mensualmente al ARRENDATARIO de las labores de mantenimiento, reparación o inspección ejecutadas por su personal.

NOVENA. GARANTÍAS FINANCIERAS Y DE SOLVENCIA

9.1. Sin perjuicio de las garantías que puedan establecerse en las Condiciones Particulares, el ARRENDATARIO habrá de acreditar al momento de suscribir el presente contrato, y en cualquier momento que el ARRENDADOR se lo requiera:

- Que no figura en ningún registro de activos impagados.
- Que no se halla incurso en procedimiento judicial alguno que pueda poner en peligro su solvencia o el buen fin de este contrato.
- Que facilite un certificado de solvencia bancaria emitido por la entidad a la que se giren los recibos o de aceptación de las letras de cambio.

9.2. Podrán solicitarse en las Condiciones Particulares como garantía de pago, entre otras, las siguientes:

- Aval bancario,
- Reconocimiento notarial de deuda.
- Depósito de fianza.
- Cualesquiera otros instrumentos financieros que garanticen el abono de la renta pactada.

DÉCIMA. GARANTÍA DE EQUIPO

10.1. El ARRENDADOR facilitará al ARRENDATARIO garantías escritas y firmadas por el fabricante del Equipo, junto con la garantía dimanante del presente contrato y contenida en la Oferta.

10.2. La manipulación del Equipo por personal no autorizado por el ARRENDADOR supondrá la inmediata anulación de todas las garantías.

10.3. En caso de apreciar vicios ocultos o defectos en el Equipo imputables al fabricante, podrán ambos contratantes reclamar solidariamente a aquél por los mismos en la jurisdicción que corresponda. En todo caso, el ARRENDADOR se reserva el derecho a accionar individualmente en la mejor defensa de sus intereses.

UNDÉCIMA. SEGURO Y GESTIÓN DE SINIESTROS

11.1. Responsabilidad

Entregado el equipo y hasta su devolución, el ARRENDATARIO será el único responsable de todos los daños causados, tanto al propio Equipo, como a bienes o a terceras personas, así como de todas las consecuencias civiles y/o penales de las infracciones cometidas por sus empleados, asumiendo todos los riesgos de pérdida, robo, fallo mecánico, deterioro o destrucción total o parcial del equipo y de sus accesorios. Se incluyen entre éstos los daños materiales y personales causados por deficiente utilización del equipo contraviniendo las normas de uso contenidas en la Oferta, Condiciones Generales y Particulares, anexos, especificación técnica del fabricante incluidas en los manuales de uso y en las garantías suministradas por el ARRENDADOR, así como las indicaciones o recomendaciones efectuadas por el personal técnico del ARRENDADOR.

11.2. Definición de la prestación

En los casos en que esta opción figure en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, el equipo estará asegurado por medio de una póliza de seguro contratada por el ARRENDATARIO y en la que éste figurará como tomador del seguro, figurando como beneficiario del mismo el ARRENDADOR en cuanto a los daños que pueda sufrir el equipo.

El ARRENDATARIO se encargará de llevar a cabo cuantas gestiones sean necesarias para asegurar el equipo de acuerdo con lo establecido en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, comprometiéndose, en este sentido, a:

- Entregar al ARRENDADOR copia de toda la documentación facilitada por la compañía de seguros.
- Pagar la prima para garantizar la cobertura.
- Tramitar las indemnizaciones con la compañía de seguros.
- Pagar la cantidad de franquicia, en su caso.

Podrá el ARRENDATARIO ampliar pólizas ya suscritas con el fin de cubrir el riesgo antes descrito, todo ello sin perjuicio de las pólizas que el ARRENDADOR tuviera suscrita a dichos efectos.

En caso de que se produjese la total o parcial destrucción del equipo al sufrir éste daños irreparables, el ARRENDATARIO destinará cualesquiera indemnización percibida por este concepto al pago de las cantidades que resten de pagarse.

11.3. Modificación de la póliza de seguro y de las primas

El ARRENDATARIO habrá de negociar con la compañía de seguros cualquier reclamación que pudiera derivarse de la póliza suscrita. En caso de siniestro total o robo del equipo, el ARRENDATARIO soportará la parte proporcional de la prima anual no consumida entre la fecha del siniestro total o del robo y la fecha de renovación anual de la póliza. Asimismo, el ARRENDATARIO estará obligado a soportar cualquier variación de las primas que pueda producirse como consecuencia de un incremento de su índice de siniestralidad y/o de nuevas tasas.

DUODÉCIMA. RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DEL ARRENDATARIO

12.1. Mediante un preaviso de ____ días y siempre que el periodo que reste para la terminación del contrato sea superior a ____ meses, el ARRENDATARIO podrá, siempre y cuando no hubiera incumplido cualquiera de las obligaciones emanadas del presente contrato, poner fin anticipadamente al mismo. En tal caso, el ARRENDATARIO o sus sucesores están obligados a poner inmediatamente el equipo a disposición del ARRENDADOR en la forma prevista en el presente contrato y a otorgar la correspondiente Acta de Devolución.

DECIMOTERCERA. RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DEL ARRENDADOR

13.1. Causas de rescisión

El presente contrato podrá ser inmediatamente rescindido por el ARRENDADOR en caso de impago, incluso parcial, de un plazo de renta vencido o de cualquier otra suma adeudada en virtud de lo dispuesto en el presente contrato sin que la posterior Oferta de pago aun con intereses anule este derecho. En este caso, el ARRENDATARIO vendrá obligado al pago de las cantidades siguientes, sin perjuicio de las derivadas de la resolución misma:

- Las rentas que resten del arrendamiento
- Una penalidad igual al 10% de las rentas pendientes.
- Las rentas impagadas a las que se aplicará el interés referido en la cláusula 7.4. de este contrato.

13.2. También podrá ser rescindido en caso de incumplimiento por el ARRENDATARIO de cualquier otra obligación o compromiso adquirido en virtud del presente contrato.

13.3. En cualquier caso, el presente contrato podrá ser rescindido sin necesidad de remitir previamente el citado requerimiento en caso de que resulten impagadas las primas del seguro, cese el ARRENDATARIO en su actividad o se le declare en liquidación, suspensión de pagos o quiebra.

DECIMOCUARTA. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

A la finalización pacífica del término pactado, las partes de mutuo acuerdo, por conducto fehaciente y con una antelación mínima de cuatro meses podrán:

14.1. Dar por terminado el presente contrato con devolución del equipo.

14.1.1. Lugar. En este caso, el ARRENDATARIO se obliga a poner a disposición del ARRENDADOR el equipo en la planta baja del edificio en la que se halle.

14.1.2. Acta de devolución y estado del equipo

El ARRENDATARIO se obliga a devolver todos y cada uno de los elementos que forman el equipo en perfecto estado de funcionamiento y conservación y en las mismas condiciones en que le fue entregado, salvo el normal desgaste por el uso del mismo, siendo responsable de todos los gastos que, en su caso, sean necesarios para reponer el equipo a las mismas condiciones que tenía en el momento de ser puesto a su disposición.

En el momento de la devolución se revisará el equipo y se confeccionará un Acta de Devolución, que deberá ser firmada por las partes, en la que deberán constar, entre otros aspectos, la fecha de la devolución y el estado del equipo. En caso de discrepancia sobre el contenido del Acta de Devolución, tanto el ARRENDATARIO como el ARRENDADOR podrán requerir, a su cargo, la intervención de un experto independiente cuya decisión será vinculante para ambos.

14.1.3. Negativa a la devolución

Si el ARRENDATARIO no devuelve el equipo arrendado en la forma anteriormente expuesta y en el momento acordado, el ARRENDADOR podrá recuperar la posesión del mismo en cualquier momento y lugar, quedando desde este momento expresamente apoderado para ello por el ARRENDATARIO, quien deberá hacer frente a la totalidad de gastos que ello ocasione al ARRENDADOR.

Sin perjuicio de lo anterior, y salvo que medie expreso acuerdo de las partes, en caso de que el equipo no se devuelva dentro de los diez días siguientes a la resolución o expiración del contrato, el ARRENDATARIO deberá pagar al ARRENDADOR, en concepto de daños y perjuicios, una indemnización equivalente al ____ % de un nuevo plazo de renta completo por mes de retraso hasta la devolución efectiva del equipo.

14.2. Prorrogar el arrendamiento

14.2.1. El presente contrato podrá ser prorrogado por el ARRENDATARIO comunicándose al ARRENDADOR con una antelación mínima de ____ días/meses a su vencimiento, pudiendo éste, a su libre elección, autorizar o no la prórroga, así como fijar un nuevo precio o nuevos servicios en los términos siguientes:

- La modalidad de mantenimiento podrá variarse conforme lo recogido en el Anexo II, modificándose el precio del servicio ajustándose al de las tarifas vigentes en el momento de la prórroga.
- La renta del arrendamiento se podrá incrementar con el IPC interanual de los años precedentes desde el inicio hasta la fecha de vencimiento del presente contrato.

14.3. Adquirir en propiedad el equipo

14.3.1. La adquisición del equipo por parte del ARRENDATARIO en nada obsta para la continuación en la prestación de los restantes servicios, que habrán de ser objeto de un nuevo contrato, sin que las obligaciones pactadas mediante el presente hayan de ser recogidas en el nuevo contrato.

14.3.2. El precio de la transmisión de la titularidad del equipo será el fijado en el Pliego de Condiciones Especiales y será el que haya de abonarse para que el ARRENDATARIO adquiera el equipo en pleno dominio.

14.4. Sustituir el Equipo por otros de «última generación»

14.4.1. En el periodo de preaviso de 4 meses antes referido, el ARRENDADOR efectuará una Oferta económica y técnica adecuada a las nuevas necesidades del ARRENDATARIO.

14.4.2. En caso de aceptación de la antedicha Oferta se prorrogará el presente contrato, excepto en lo relativo a las condiciones técnicas y económicas, siendo sustituida la Oferta y los Anexos I y II por los nuevos pactados, entendiéndose

las referencias hechas a los anteriores documentos como efectuadas a los incorporados con ocasión de la renovación del Equipo.

14.4.3. Los gastos ocasionados por el transporte e instalación de los nuevos equipos serán, en todo caso, de cuenta del ARRENDATARIO.

DECIMOQUINTA. NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO

El presente contrato tiene carácter mercantil, rigiéndose en lo no expresamente pactado en el mismo por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, leyes especiales, usos mercantiles y, en su defecto, por el Código Civil.

DECIMOSEXTA. CESIÓN DEL PRESENTE CONTRATO

16.1. Cesión del presente contrato por el ARRENDATARIO

La cesión del presente contrato por parte del ARRENDATARIO estará condicionada a la autorización previa por escrito de dicha cesión por parte del ARRENDADOR, quien se reserva el derecho de rechazar la cesión del presente contrato sin tener que justificar ante el ARRENDATARIO su decisión.

En cualquier caso, toda cesión será objeto de un convenio, que deberá ser suscrito por el ARRENDATARIO, el cesionario y el ARRENDADOR, y en el que se contemplará necesariamente que el ARRENDATARIO queda obligado solidaria e indivisiblemente con el cesionario al cumplimiento y buena ejecución del presente contrato.

16.2. Cesión del presente contrato por el arrendador

El ARRENDADOR se reserva expresamente, previa comunicación al ARRENDATARIO, el derecho a aportar en garantía o ceder el presente contrato a sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial o, incluso, a un tercero, en caso de que éste adquiera del ARRENDADOR esta rama de actividad.

DECIMOSÉPTIMA. EJERCICIO DE DERECHOS

Ninguna demora ni omisión de las partes en el ejercicio de derechos emanados del presente contrato perjudicará dicho derecho ni se interpretará como renuncia al mismo.

De igual forma, el ejercicio una sola vez o parcial de un derecho no impedirá, en su caso, que se ejerza otras veces, ni el ejercicio de cualquier otro derecho.

Los derechos de las partes aquí indicados son adicionales a los derechos previstos por la ley, y no los excluyen.

DECIMOCTAVA. ARBITRAJE

Para la decisión de cualquier cuestión litigiosa derivada del presente contrato, las partes se someten al arbitraje institucional del Tribunal Arbitral de ____, al que se encomienda la designación del árbitro o árbitros y la administración del arbitraje, obligándose las partes desde ahora a cumplir la decisión arbitral.

DECIMONOVENA. NOTIFICACIONES

Salvo en los casos en que expresamente se establezca otra cosa, las notificaciones que cada una de las partes deba efectuar a la otra se considerarán vigentes a su recepción y podrán ser entregadas en mano, por correo ordinario o electrónico, o por fax en las direcciones que figuran en el encabezamiento del presente contrato, salvo que previamente se hubiera notificado por escrito a la otra parte el señalamiento de un nuevo domicilio, y excepto aquellos supuestos en que se requiera la fehaciencia de la comunicación.

Y hallándolo ambas partes conforme, lo firman por duplicado ejemplar aunque a un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados.

El ARRENDADOR

El ARRENDATARIO

Fdo: ____

Fdo: ____